Military-Tech-Security

Tomer Eiges is Dead and No One is Accountable

Richard Silverstein January 27, 2022 33

DONATE

Capt. Tomer Eiges z"l

I have dreaded writing this post. A young man is dead. He died in an Israeli military prison. No one seems to know why or how he died. No one who might be able to tell us, seems to want to know the answers to any of these questions.

His name was Tomer Eiges, age 25. He was a Captain in Unit 8200, the army's elite signals intelligence service. He was arrested last November for unspecified crimes. Not even the IDF itself will tell us why he was arrested or what the charges against him were, except in the vaguest terms. While riding his bicycle home from his base, a van pulled up and essentially kidnapped him off the street. Not even his parents knew where he was for some time.

tomer eiges

Tomer Eiges grave (his name has been censored in the image by the military censor)

By all accounts, Tomer was a brilliant boy. Some say he may have been autistic. But this would likely have given him precisely the sharp intellectual skills needed for computer hacking, the main mission of Unit 8200.

The army kept him in prison indefinitely. It began negotiation for a plea bargain. But Tomer resisted. Meanwhile, he languished. A brilliant boy beaten down by a system he had served loyally, and which his family served as well. His father is an engineer at Rafael, one of Israel's leading military contractors.

Tomer died one night last May. As I wrote above, no one knows how or why. He went to dinner, came back to his room. And the next thing anyone knows he was spitting up and unconscious. Then he died. The whole episode aroused a furor in Israel. When the best and brightest die in custody, people want answers. The military was contrite. It consoled the family by saying Tomer was a good boy, but one who had somehow gone wrong. It promised an official inquiry. It appointed a general with lots of medals and stars on his chest. A sober, serious man who would get to the bottom of this.

tomer eiges

A Facebook group dedicated to Tomer Eiges' memory: "We love him, we remember him, we will not give up. 240 days [since his death]"

But as happens far too often in Israel, the general did nothing. No report was issued. To this day, eight months after Tomer's death, the investigating officer has produced nothing. What was issued was a short statement saying "definitively"…no cause of death could be determined:

> The military said…that tests conducted by a United States lab had not given a clear answer on whether he had overdosed on one of two drugs he was taking, which were reported to be antidepressant and anti-psychotic medicines.
>
> "The results show that the concentration of one of the drugs is within the parameters expected as a result of regular dosage. The concentration test for the second drug did not succeed."
>
> The army noted that "such results occur from time to time" as the test is a complex one.

How is it that when you send toxicology reports to an Israeli lab and then to the world's most advanced lab in the US, the results still come back with no clear answer? Maybe because the army doesn't want the answer? Maybe because it killed Tomer, and admitting it would tarnish it in the eyes of the Israeli public. By "killing Tomer" I don't mean that they murdered him outright. I mean that the entire military justice system and the circumstances which led to placing him under suspicion were, and are deeply flawed.

בלמ"ס

-1-

מפקדת הפרקליטה הצבאית הראשית
לשכת המפקדת
טל': 03-5696601
פקס': 076-5399702
דוא"ל: pazar@idf.il
ל(38) - 010954-3-3614

י"ח בכסלו התשפ"ב
22 בנובמבר 2021

לכבוד
עו"ד ד"ר גדעון אביטל-אפשטיין
(באמצעות דוא"ל: avitalga@012.net.il)

שלום רב,

הנדון: **פנייתך בעניין חקירת נסיבות מותו של ת' א' ז"ל**
פנייתך מיום 2 באוקטובר 2021 ומיום 21 בנובמבר 2021

1. בראשית דברי, אבקש להתנצל על העיכוב במענה, אשר נבע מתקלה טכנית.

3. ת' א' ז"ל נפטר ביום 17 במאי 2021. בעקבות האירוע הטראגי ובהתאם לפקודות הצבא נפתחה חקירה של **היחידה לחקירות פנים** לבירור נסיבות המוות, והאם נעברה עבירה על-ידי גורם צבאי.

היחידה לחקירות פנים בצה"ל היא המקבילה הצבאית למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), והיא מנהלת את חקירת נסיבות מותו של המנוח בחקירה פלילית ויסודית.

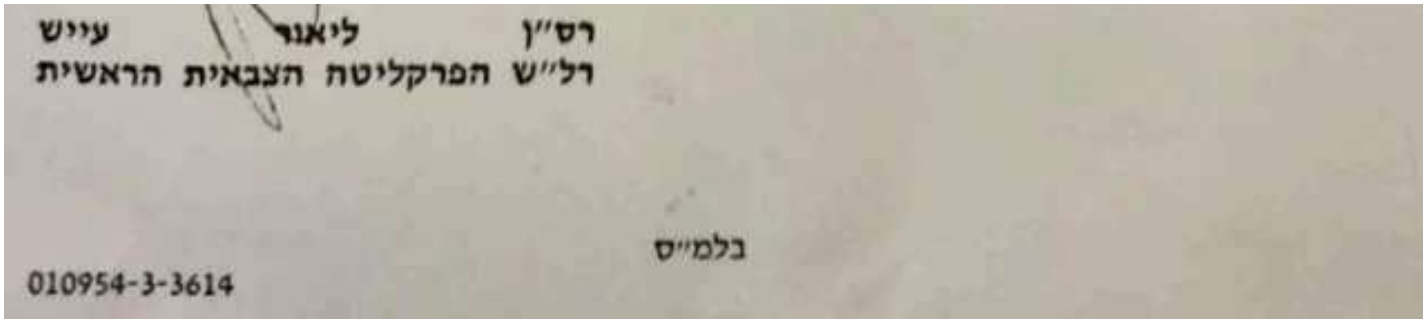
חקירת נסיבות המוות עודנה מתנהלת ומושקעים בה כל המשאבים הנדרשים. עד כה, נערכו עשרות רבות של פעולות חקירה, לרבות שליחת דגימות מדמו של המנוח למעבד מיוחדת בארצות הברית.

4. עם סיום החקירה, יועברו כלל החומרים שייאספו לבחינת הפרקליטות הצבאית.

5. בשים לב לכך שטרם הסתיימה החקירה, ובהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, לא סברנו כי מתקיימים התנאים החריגים המצדיקים חקירת סיבות המוות על-ידי שופט חוקר, בהתאם להסדר המעוגן בסעיף 298א לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 ובסעיף 19 לחוק חקירת סיבות מוות, תשח"י-1958.

6. אנו מודים לך על פנייתך.

בברכה,


רס"ן ליאור עייש
רל"ש הפרקליטה הצבאית הראשית

בלמ"ס

010954-3-3614

Military prosecutor's letter to lawyer protesting against failures of military investigation

Further, no one should accept the army's interpretation of the results. It is in the army's interest to either distort or lie outright about the results. The results should be made public. Let the public decide what the results mean. Personally, after examining all the available evidence, I don't believe Tomer did anything which any normal person would consider a crime. I also believe that placing him under suspicion in the first place was a grave error involving his commanding officer and possibly others in Unit 8200 and the IDF's investigations unit.

avitalga@012.net.il

avitalga@012.net.il
שם ראשון לב שבוטל 2021 07:59
'Faux-'@ol.il
DOJ-dep@justice.gov.il
נמלה שאל מרן ח - מיטי נאמן חמור

מאת:
בשלום:
אל:
עותק:
נושא:

לכבוד

24 בספטמבר 2021

האלופה יעמת תומר-ירושלמי
מנהל מקלעה הבכירות הראשונה
עה"ד

שלום רב,

הנדון: פנייה אל מרן ח. נמלה בנוגע ביום 17 בספט' 2021

1. א. שלומם מסמרת לי בראש"ל מנבון מאת ראש לאחרונה בכלי עם לקראתי בחרון, ואר מרת ג' ומאמת יוצא בשאף ומשמנן, אף כי לא נכתב כך בחוקים.

ב. כבל הנבור, ראשון "מקלע עכנת" מדיעץ לעמב של המלה מדרשים כמתן חנכו [לאחר שלוש הזכירות] מתובל בשמשמות. בלשון הזמנה, ומתן בחשש ברבר כמה לחמם את הפרשה הראשון הלאה אחה אלב הרבנר.

ג. כתן לומה, אלא לא מעבר כמם, כי מרה אלי נבלה מסמת לשאל לי בנסמה הנמנה לי אשת בדן. בשיר המחבר בחרם, תשה נסמר בחמתם; מחר בשמשה שלי-בנם ובנם-מרשה-הרבה שמה מעל ראש הנבל ונשמר בכלם – הארה ומאל. מלבנר ומקלעה מחתם בשל המלחמה, מסם כל שבשה נמלה חמה על כמם הנה שהיא מרה אל מסנד שחרר א מנרת לבדה.

2. א. יש לחמת אכל אכל את מסן הנקמה בן "הרדה לחקירת מרם". לבן מה ש - המחלקה לחקירות ומרים הבדל בה בלם שמרם אל. שאלה לראשר רשם של המנרת.

ב. המחלקה לחקירות שמרים אינה מלן מחשמרת ישר אל מרה נמסה לשם אגף נה אבם בשמרה. לראש אגף חקירות או לסגל. ז' אינ ידוה בדן עמכים חקירת עבמרים [על המשרה, סעיף 249]

ג. מנה, "הרדה לחקירת מרם" שרים בחוקת חלם מן הרבנ' [בדנת דבר מסמלת נחמה בבנים חקירת מלים]. אינם אנר ראנר לחרל, אלא נמר מבשרת, מה בבא כבמה ראשר אל ראשל. אל כל המחלקה מבר. מכן שמלכנרלה אינ מנשים לנסר בראש שלנים. לשמר, אין בנמל ראנה לנמל. כלל אינר.

3. א. אבנם ראשר מר הנלים לבאריר את מרי הנרת הנבסת על מר מרי שמנם מחר מנרה בנמה, מנר המקבלה הולנה ת. בחמה אנסיקר הנרים בנ מנרב בנרבל בנרנת ת.א. הנם בנאל, ראש אל"ה, ראש אל"ן [מרן ל' עירת כנען באר"ן] ארנסל"ן ומשמרים לחרלן קבלת הנחלמל כל אלה אנרים לרחנב הנרבים בנבנרה לבא"ן בנמה ובמנן הקנר. הנם הנחלמה ומקבלה בחקנת הרחנב מ בנמנרת של קרמן?

ב. מנקי 258א בחק הנרחים הבנל קבנ בן הרחר: ר' "אל מרל אלא בנרב, ראש אמר מנרל לנמה אנרמה מנה של הנרל אנה נבנה לנר בנרה, אל שמנם מרל בנלות נחן בנמנר, בחנבנ א בנמר א בנרחן מנמנה בבנת הנלים לחל בנמ. ראשי הנקלנ בנבנר הנרמה א אנה מנמנ, לבקנ מנמה בת בנר הנבנ לנרנרים לנרנרים לנרנרת של לנרנרת מרבת הנמה [...] הנמה בקנה לנרנרת מרבת נמנת. ראשי הנרת בת הנר הנבנ לנרנרים לנרנרת של ערנמה ומל מרר שמם הנקר לנמר בנרבת הנמה."

ג. בנרבנת הנקנרה בנרר של מרן ח א, יש נרים את בנמנן הנחנה לבל"ן לנמנ מנרלנ מל מרנ שמם מנר כנמנ ת הבר נבנא מנרנה נמנם מל הנרת הנמנרה לא מל אנר בנמנת.

ד. מל מר מרנרים בנרנה מנרבנתם הנרנרת של נמרם בבנא "מרנרנר לרבנת מנמרם בנמנת [מקרנת המנר אמנר] הנרנרנת נמרנר אל"א מנם". כך שנמנרנן לא יכול לנמנ לנר אלא בנקנרה נמנמנת בר' שמם הנקר בנמנלנת שנרנת נמרנר הנבא הנמנרנ.

ה. הנמרה מל מרן ח.א רמא "קנמר" לחקירת שמם הנקר. מה נם מנמנן כנר אבר הרנם לרחנב הנמנן מרן הבא לרבר, שמלן מרבנ כמת עזרה נבנה.

ו. א-כנמלה מנמנן שמקם הנקר בנמנרה הנבנא מלנים מנמנה נם הנמנת הנבנה הבנא לנמנ נמנם, ובנר הנבר מרשנת הנא לנמנ כל הנקנ מנרנה אלא מבנבה לנמנ א' לקנם מנר.

ז. בנרנר הנקרלנה, אבנמנ לנמנל מנם את אנרנר: בנרנם הנמנ הנמנרה בנמנ ונמל לבבנה מנמנת.

בכבוד רב,

ד"ר נתנאל אבשלום אבנרי

Lawyer's response to military prosecutor

While as a parent I am loath to say how a bereaved parent should mourn such a crippling loss, it's unfortunate that Tomer's parents have done little more than express concern and heartache for their loss. Unless you are willing to take your case to the media and make a huge stink, the IDF will ignore you, which is exactly what has happened here. Perhaps because of his father's employment within the Israeli defense industry, he feels conflicted and cannot act. Perhaps there are other reasons. Whatever they might be, without the protest of his parents, the army feels under no obligation to expose the truth.

After an Israeli lawyer wrote (see pictured the military prosecutor's letter and the response to it) to the military prosecutor demanding an independent investigation, the army responded that there would be none. It was satisfied that the current investigation, in which the army was investigating itself, was sufficient. And why would there be an independent tribunal? No one except a few malcontents with no following are demanding transparency. So why should they wash their dirty linen in public? Why stir up unnecessary trouble?

Permitting the army to investigate itself is like the chief fox appointing a fellow fox to investigate how the chickens died in the hen house. What would he say? Would he tell the chickens who killed their comrade? Or would he protect the fox's prerogatives?

Why is this important? After all, a single lad done wrong is hardly a story. That happens virtually every day. And it happens to Palestinians even more frequently.

The reason I was the first journalist to name Tomer, his military unit, and his rank is because his death reveals the systematic corruption at the heart of the Israeli security apparatus. It trumps individual rights. It tramples on the average citizen or soldier. And when an individual like Tomer or hundreds of other similarly mistreated soldiers get in the way of the army's interests, they are tossed away like so much waste. The military censorship regime further reinforces this cult of secrecy. To this day, it prohibits naming Tomer or reporting on what his alleged crime might have been. Israelis accept this horrific bargain because they accept the need for security above all else. As was said of Lenin by one of his biographers: "he cracked more than a few eggs while attempting to make his utopian omelet." To save and protect a nation, some of those cracked eggs will be those you're supposed to protect.

I write this blog to be a witness for the Tomers of Israel: the victims, the helpless, the innocent, the disappeared. They have neither voices nor names. But I do. My voice is not loud. It is that "still small voice" that summoned Elijah the Prophet. Perhaps no one will hear it. Perhaps a few will. Perhaps over time the ideas and outrages recounted here will resonate more strongly. At least, that is what I hope.

To read the full series of posts I wrote about the Eiges case, click here.

ABOUT THE AUTHOR

Richard Silverstein

Administrator

Silverstein is an independent journalist and has published Tikun Olam since 2003. It exposes the secrets of the Israeli national security state. He publishes regularly at Middle East Eye, the New Arab, and Jacobin Magazine. His work has also appeared in Al Jazeera English, The Nation, Truthout and other outlets.

Visit Website View All Posts

Support Tikun Olam

Anti-Zionist, Anti-genocide, Pro-Palestine

$320.00 Raised	15 Donations	$1,000.00 Goal

$320.00 amount $1,000.00 amount

Donate now

100% Secure Donation

Tags: Israel Defense Forces | Tomer Eiges | unit 8200